

Ideal und Wirklichkeit; Vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Seitdem dient sie als ethische Richtschnur. Aber ihre Ideale sind mi....

Ideal und Wirklichkeit; Vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Seitdem dient sie als ethische Richtschnur. Aber ihre Ideale sind mit der Realität oft nur schwer vereinbar

Die Welt

Mittwoch 28. Juli 2021

Copyright 2021 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: FORUM; LEITARTIKEL; S. 3; Ausg. 173

Length: 1128 words

Byline: Klaus Geiger

Body

Donald Trump war gut eine Woche im Amt, da hielt es Angela Merkel für ihre Aufgabe, ihm Nachhilfe in Völkerrecht zu geben. Gleich im ersten Telefonat erläuterte die deutsche Kanzlerin dem Präsidentenanfänger, der soeben einen Einreisestopp für mehrere mehrheitlich muslimische Staaten verhängt hatte, die Genfer Flüchtlingskonvention.

Was Merkel genau sagte, ist nicht überliefert. Als sicher kann gelten, dass es eine eher verkürzte Darstellung war. Denn das "Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge", so der offizielle Name der Genfer Flüchtlingskonvention, die vor genau 70 Jahren verabschiedet wurde, hat eine ebenso komplexe wie bis heute sehr folgenreiche Geschichte. Sie ist die Reaktion auf den Irrsinn der Nationalsozialisten, der im Zuge des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs zu Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen geführt hatte. Die Weltgemeinschaft hatte damals viele von den Nazis verfolgte Menschen abgewiesen und nach Deutschland zurückgeschickt, oft in den sicheren Tod.

Aber die Genfer Konvention war kein Dokument eines entschlossenen "Nie wieder". Sie war auf die Vergangenheit ausgerichtet - und galt nur für "Ereignisse, die vor dem 1. Januar 1951" eingetreten waren. Sie galt nur für Europa - und sollte im Jahr 1953 auslaufen. Der Vertrag trägt die Handschrift der USA, die dafür sorgen wollten, dass Flüchtlinge nicht zurückkehren in die sowjetische Einflussosphäre. Dem nüchternen Dokument wohnt nicht das Pathos einer Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte inne, die 46 Artikel sind Ergebnis von Kompromissen der 26 beteiligten Regierungen. Im Moment ihrer Entstehung zeigte die Konvention bereits das Dilemma, das die Migrationspolitik bis heute bestimmt. Einerseits die Verpflichtung auf universelle Freiheiten und Rechte, für die es keine Grenzen geben soll. Andererseits die Tatsache, dass demokratische Regierungen ihren eigenen Bürgern verpflichtet sind, von denen sie gewählt wurden.

Die Flüchtlingskonvention enthält im Kern drei Dinge. Zunächst die vage Definition eines Flüchtlings als Person, die in einem anderen Land ist "aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität,

Ideal und Wirklichkeit; Vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Seitdem dient sie als ethische Richtschnur. Aber ihre Ideale sind mi....

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe". Zweitens das Gebot zur rechtlichen und finanziellen Gleichbehandlung von Flüchtlingen mit der einheimischen Bevölkerung. Drittens das Gebot der Nicht-Zurückweisung in das Herkunftsland.

Ursprünglich als Provisorium für spezifische Fälle gedacht, erweist sich die Konvention als extrem langlebig. Der entscheidende Einschnitt kam 1967, durch ein Zusatzprotokoll. Dieses verfügte, dass die Konvention nun weltweit und ohne zeitliche Begrenzung gelten soll. Auch dahinter standen geostrategische Interessen. Es war die Epoche der Unabhängigkeitskriege - und der Westen wollte, dass die Flüchtlinge nicht zu unkontrollierbaren Rebellen würden. Die Flüchtlingskonvention blieb ein Instrument des Kalten Krieges.

Der schwammige Flüchtlingsbegriff und die grenzenlose Gültigkeit machte es für die meisten Länder innenpolitisch unmöglich, die Regeln zu befolgen. Die Geschichte der Flüchtlingskonvention ist seit 1967 auch eine Geschichte ihrer erfindungsreichen Missachtung. Die meisten westlichen Demokratien - von Autokratien und Diktaturen ganz zu schweigen - halten sich nicht an die Vorschriften der Konvention: Australien, Japan, Indien oder die USA (auch vor Donald Trump) haben über die Jahrzehnte viele Wege gefunden, den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung zu umgehen. Eine globale Solidarität bei der Verteilung sah das System nie vor. Die meisten Flüchtlinge nahmen am Ende jene Staaten auf, die besonders nahe an Krisengebieten lagen und die die großzügigsten Asylstandards boten. Migrationspolitik ist bis heute ein Wettbewerb der Abschreckung.

Ein Wettbewerb, in dem sich Europa in den vergangenen 20 Jahren - mal bewusst, mal unfreiwillig - selbst schwächte. Zunächst wurde 1999 der Schengen-Raum geschaffen. Die Grenzen im Inneren des Kontinents fielen - ohne dass man die Außengrenzen schützte. Mit dem Dublin-System gab man die Zuständigkeit des Schutzes der Außengrenzen an die Küstenstaaten. Diese verstießen zunächst ähnlich wie die meisten anderen Industriestaaten regelmäßig gegen das Zurückweisungsverbot.

So brachte die italienische Küstenwache regelmäßig Migranten zurück nach Albanien oder Libyen. Bis der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein Urteil fällte, das den Kerngedanken der Genfer Flüchtlingskonvention zu einklagbarem Recht machte. Im Jahr 2012 verurteilte der EGMR Italien, Schadenersatz an Migranten zu zahlen, die von der Küstenwache im Mittelmeer aufgegriffen und zurück nach Libyen gebracht worden waren. Die Rechtsprechung des EGMR ist für die europäischen Staaten bindend.

Parallel machte die Qualifizierungsrichtlinie 204/83 der EU-Kommission - von Deutschland im Jahr 2007 in nationales Recht überführt - einen sehr weit gefassten Asylbegriff in Europa zum Standard. Auch hier orientiert sich die EU an der Genfer Flüchtlingskonvention. Die EU hatte nun den im Vergleich mit anderen Industriestaaten weltweit schlechtesten Grenzschutz - und das global weitreichendste Asylrecht. Und nationale Regierungen, die in einem europarechtlichen Korsett kaum noch Bewegungsspielraum hatten.

Das war die Ausgangslage im Jahr 2015, als Angela Merkel ein Experiment begann: Sie setzte quasi erstmals in der Geschichte die Ideale der Genfer Flüchtlingskonvention eins zu eins um. Das Ergebnis ist bekannt: Der deutsche Staat verlor die Kontrolle über den Zustrom der Migranten und konnte nicht einmal mehr prüfen, wer tatsächlich ein Anrecht auf Asyl hat. Auch wenn die Bundeskanzlerin dies bis zum Ende ihrer Amtszeit nicht verbal eingesteht: Unter diesem Schock wandelte sich die Migrationspolitik komplett - und ähnelt nun wieder sehr stark jenen Methoden, die andere Industriestaaten anwenden. Zentrales Element ist Outsourcing: Europa überträgt den Grenzschutz gegen Bezahlung an andere Staaten - an Marokko, an Libyen und an die Türkei (die übrigens die Genfer Flüchtlingskonvention bis heute nicht vollständig ratifiziert hat).

Es ist gut, dass es die Genfer Konvention gibt. Sie ist seit 70 Jahren eine ethische Richtschnur. Aber die Ideale der Genfer Flüchtlingskonvention sind mit der Realität oft nur schwer vereinbar, auch bei besten Intentionen. Der Streit in der EU über eine neue Migrationspolitik gilt als Symbol für die Spaltung der EU. Die schwierigen Verhandlungen sind aber auch Symbol für moralische und juristische Dilemmata. Diese für Europa zu lösen, ist deutlich komplizierter, als einen US-Präsidenten in einem Telefonat zu belehren.

Die Geschichte der Konvention ist auch eine Geschichte ihrer erfindungsreichen Missachtung

Ideal und Wirklichkeit; Vor 70 Jahren wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Seitdem dient sie als ethische Richtschnur. Aber ihre Ideale sind mi....

klaus.geiger@welt.de (klaus.geiger@welt.de)

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: DEUTSCHE BUNDESKANZLER (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); INTERNATIONALES RECHT (89%); POLITIK (89%); ZWEITER WELTKRIEG (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (88%); DIESER TAG IN DER GESCHICHTE (78%); EINWANDERUNG (77%); MENSCHENRECHTE (77%); DIKTATUREN (74%); ISLAM & MUSLIME (72%); HOLOCAUST (69%)

Organization: EUROPEAN UNION (55%)

Person: DONALD TRUMP (91%); ANGELA MERKEL (73%)

Geographic: AUSTRALIEN (74%); EUROPA (73%); DEUTSCHLAND (58%); INDIEN (58%); JAPAN (54%)

Load-Date: July 28, 2021